I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1139/2026, de 26 de octubre, por la que se formula la declaración ambiental estratégica de las Normas Urbanísticas Territoriales de la provincia de Palencia. Expte.: EAEO/2022/025.

El titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los planes o programas que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración Local de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración ambiental estratégica.

Las Normas Urbanísticas Territoriales de la Provincia de Palencia se sometieron al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria en aplicación de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, artículo 6.1.a).

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y a iniciativa de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular la declaración ambiental estratégica de las Normas Urbanísticas Territoriales de Palencia, promovidas por Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que figura como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración ambiental estratégica se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

ANEXO

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS TERRITORIALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. EAEO/2022/025

DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS TERRITORIALES

Las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) son instrumentos de planeamiento supramunicipal que tienen por objeto establecer las determinaciones de planeamiento urbanístico que sean necesarias en los municipios que no cuenten con Plan General de Ordenación Urbana o Normas Urbanísticas Municipales, y que serán aplicables en tanto se mantenga dicha circunstancia. En concreto, las NUT establecerán las determinaciones de ordenación general y detallada para conseguir una ordenación urbanística básica en los municipios sin planeamiento general propio.

La provincia de Palencia está dividida en 191 municipios. No obstante, el ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) lo constituyen aquellos municipios de la provincia que no cuenten con un instrumento de planeamiento general. Ello limita la lista a 118 municipios que cuentan con delimitación de suelo urbano o no tienen ningún tipo de planeamiento.

Las Normas Urbanísticas Territoriales en tramitación tienen la naturaleza de un instrumento de planeamiento general, de conformidad con el artículo 76 d) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante, RUCyL), por lo que se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental ordinaria.

En consecuencia, el objeto principal de las NUT de Palencia es establecer las determinaciones de planeamiento urbanístico que sean necesarias en los municipios que no cuenten con un Plan General de Ordenación Urbana o unas Normas Urbanísticas Municipales, y que serán aplicables en tanto se mantenga dicha circunstancia. Asimismo, las NUT de Palencia deben dar respuesta a las necesidades actuales de los pequeños municipios adaptándose a las nuevas sensibilidades respecto al territorio en materia de sostenibilidad y respeto del medio ambiente, siendo uno de los objetivos principales de las NUT contribuir a la fijación de la población y a la activación del territorio, así como adaptar el marco urbanístico municipal al conjunto de la legislación en vigor, y en particular a la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, a su Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y a las diferentes modificaciones que en ambos textos han ido introduciéndose.

El suelo municipal se clasifica en dos categorías: suelo rústico y suelo urbano (Las NUT no clasifican ningún sector de Suelo Urbanizable).

Suelo rústico:

Constituyen el suelo rústico los terrenos que no se clasifican como suelo urbano y aquellos que se delimitan como tales en los planos de ordenación por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y el artículo 20 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL). Las NUT configuran una distinción entre siete tipos de categorías: común (SR-C), asentamiento tradicional (SR-AT), protección agropecuaria (SR-PA), protección infraestructuras (SR-PI), protección natural (SR-PN), protección cultural (SR-PC) y protección especial (SR-PE).

Suelo rústico común

Integran en estas zonas, áreas ocupadas por cultivos agrarios, fundamentalmente de secano, que se localizan en todo el ámbito de las NUT. Son terrenos generalmente sometidos a una mayor presión de las actividades antrópicas, que tienen una aptitud adecuada para acoger infraestructuras y equipamientos necesarios para el mantenimiento de la población local.

Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional

Se incluyen en la categoría los terrenos que se estima necesario proteger para preservar las formas tradicionales de ocupación humana del territorio que no se emplacen en suelo urbano. Incluyendo las cuevas vinícolas o bodegas tradicionales y los despoblados de San Martín de la Fuente y Villatima, en el término municipal de Moratinos.

Suelo Rústico con Protección Agropecuaria

Está constituido por los terrenos que se pretenden proteger por su interés, calidad, riqueza, tradición, singularidad u otras características agrícolas, ganaderas o forestales y para no comprometer la funcionalidad y rentabilidad de las instalaciones de regadío y demás infraestructuras agrarias existentes o previstas en la planificación sectorial. Se establece sobre los terrenos que cuentan con infraestructuras de regadío a lo largo de las vegas de los ríos provinciales, especialmente del Pisuerga y el Carrión, según información suministrada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL).

Suelo rústico con protección de Infraestructuras

Está constituido por los terrenos ocupados o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa no susceptibles de urbanización, conforme a las previsiones del planeamiento sectorial y urbanístico.

Se establecen unas franjas a ambos lados de las carreteras y de las líneas férreas que alcanzan hasta la línea límite de edificación de dichas infraestructuras. Igualmente, se establecen unas franjas a cada lado de las líneas de Alta Tensión y del gasoducto y oleoductos que atraviesan la provincia.

Suelo Rústico con Protección Natural

Dentro de esta categoría se establece la siguiente zonificación:

– Suelo Rústico con Protección Natural, grado «Zona de Especial Protección para las Aves» (SR-PN-ZEPA), que está constituido por los terrenos de las NUT incluidos dentro de la Red de Áreas Naturales Protegidas ZEPA.

– Suelo Rústico con Protección Natural grado «Zona de Especial Conservación» (SR-PNZEC) que está constituido por los terrenos de las NUT incluidos dentro de la Red de Áreas Naturales Protegidas ZEC.

– Suelo Rústico con Protección Natural, grado «Vías Pecuarias» (SR-PN-vp), que está constituido por aquellas áreas sustentantes de las vías pecuarias a su paso por los términos municipales incluidos en las NUT.

– Suelo Rústico con Protección Natural grado «masas forestales» (SR-PN-mf) que está constituido por las áreas forestales o claramente de vocación forestal, con notable presencia en los términos municipales del norte de las NUT. Se distinguen, además, dentro de esta categoría, los Montes de Utilidad Pública, que tendrán su régimen de protección específica.

– Suelo Rústico con Protección Natural de «Cauces y Riberas» (SR-PN-cr) que está constituido por los humedales catalogados, los terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces naturales, riberas y márgenes, lecho o fondo de los lagos, las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus zonas de protección, entendiendo por cauce, ribera y margen los términos contenidos en la Ley de Aguas.

– Suelo Rústico con Protección Natural de «Cuestas y laderas» (SR-PN-cl), que está constituido por las cuestas de los páramos, las laderas pendientes no labradas y los taludes de las grandes terrazas fluviales no incluidos en alguna otra de las categorías ya definidas. Son los terrenos en los que se produce la transición entre páramo y valle o campiña. Están sometidos a fuertes procesos erosivos, dada su inclinación, al tiempo que presentan fragilidad visual e interés paisajístico, por lo que es necesario limitar su uso.

– Suelo Rústico con Protección Natural de «Interés geológico» (SR-PN-ig), que está constituido por los notables afloramientos, relieves estructurales y páramos calizos presentes en el extremo noreste de la provincia, pertenecientes al denominado «Geoparque Las Loras», incluido en la red de Geoparques de la UNESCO. Son espacios de tamaño variable que presentan valores naturales excepcionales y que son un elemento interesante para la promoción local, verdaderos recursos desde el punto de vista científico, educativo, recreativo o cultural.

– Suelo Rústico con Protección Natural de «corredores ecológicos» (SR-PN-ce), son otros ejes intercomunicadores de los espacios de valor ambiental de la provincia no incluidos en alguna de las otras categorías (vías pecuarias, cauces fluviales, cuestas y laderas) de suelo rústico con protección natural antes definidos.

Suelo Rústico con Protección Cultural

Dentro de esta categoría se establece la siguiente zonificación:

– Suelo Rústico con Protección Cultural «yacimientos arqueológicos» (SR-PC-yac), que está constituido por los terrenos afectados por los yacimientos arqueológicos existentes en el ámbito de las NUT.

– Suelo Rústico con Protección Cultural «ejes culturales» (SR-PC-ec), que está constituido por los ámbitos de protección de los conjuntos históricos del «Canal de Castilla» y el «Camino de Santiago» a su paso por los municipios incluidos en las presentes NUT, según Decreto 324/1999, de 23 de diciembre, por el que se delimita la zona afectada por la Declaración del conjunto histórico del Camino de Santiago (Camino Francés) y Decreto 154/1991, de 13 de junio, por el que se declara el Canal de Castilla como Bien de Interés Cultural.

– Suelo Rústico con Protección Cultural «corrales» (SR-PC-co), que está constituido por las áreas, principalmente de la unidad paisajística UP.4 (El Cerrato) en las que se localizan estos elementos etnográficos característicos del sistema productivo tradicional. Son construcciones realizadas en mampostería en seco de piedra caliza que en ocasiones suelen contar con la presencia de algún chozo, y que están asociados al trazado de las grandes vías pecuarias para el ganado trashumante.

Suelo Rústico con Protección Especial

Son terrenos en los que, por razones objetivas, se desaconseje su urbanización.

En concreto, se establece en los terrenos de suelo rústico definidos como «Zona de Flujo Preferente» en los diferentes estudios hidrológicos realizados por el Organismo de Cuenca en los principales cauces de la provincia.

Suelo urbano:

Constituyen el suelo urbano los terrenos ya urbanizados o incorporados al proceso de urbanización.

Se considera que las parcelas incluidas en estos ámbitos tienen, en todo caso, la condición de urbanas. Estos ámbitos han recogido, cuando existen, los perímetros de los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano con el ánimo de otorgar, siempre que sea posible, seguridad jurídica sobre el régimen urbanístico de los suelos clasificados como urbanos hace más de 20 años por aquellos extintos instrumentos de planeamiento, en uso de sus capacidades legalmente establecidas por la legislación urbanística vigente en su momento.

Suelo urbanizable:

Las NUT de Palencia no clasifican ningún sector de Suelo Urbanizable

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

El estudio ambiental estratégico, elaborado de acuerdo con lo establecido en el documento de alcance, analiza los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución. Caracterizando los efectos negativos en el medio ambiente y evaluando los aspectos más relevantes en las alternativas planteadas.

Se valora, además de la alternativa 0 o de no ejecución, una alternativa:

Alternativa 1: Según lo contenido en el artículo 130 ter. del Rucyl, Normas Urbanísticas Territoriales deben establecer las siguientes determinaciones de ordenación general:

– Catalogación de los elementos que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados.

– Normas de protección en suelo rústico

En este caso en concreto, además, se establecerán criterios para clasificar el Suelo Urbano que sean coherentes con lo establecido en la LUCyL y el RUCyL.

Tras analizar cada una de ellas, valorando los requerimientos e impactos ambientales de cada una de las alternativas expuestas, se considera la alternativa 1 como más coherente, contenida y racional que la alternativa 0, de acuerdo a las características del marco territorial de las NUT, impulsando la protección de los valores ambientales.

Se incluyen una serie de medidas previstas para prevenir, reducir o compensar los efectos ambientales negativos, que serán controladas por unas medidas de seguimiento ambiental.

Además, establece para cada uno de los grandes aspectos ambientales unos indicadores para especificar y cuantificar la mayoría de las cualidades medioambientales y sociales.

TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

A. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 18 de octubre de 2022 tiene entrada la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria de las Normas Urbanísticas Territoriales de la provincia de Palencia, acompañada del borrador del plan o programa y del documento inicial estratégico, para su tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 y siguientes, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El órgano ambiental sometió el borrador del plan y el documento inicial estratégico a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Recibidas las contestaciones, el órgano ambiental elaboró el documento de alcance del estudio ambiental estratégico aprobado a fecha 6 de julio de 2023, que remitió a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en calidad de órgano sustantivo, y a la Diputación Provincial de Palencia. El documento de alcance también se puso a disposición del público en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

Información pública. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo sometió al trámite de información pública el documento de tramitación del proyecto, junto con su estudio ambiental estratégico mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 150, de fecha 6 de agosto de 2025. Durante este periodo se han recibido un total de 32 alegaciones particulares y 24 alegaciones de ayuntamientos en el plazo establecido, tanto de índole urbanística como ambiental, que han sido tenidas en cuenta.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, han sido consultadas en relación con el estudio ambiental estratégico las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

– Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

– Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, que emite informe.

– Unidad de Carreteras en Palencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que emite informe.

– Secretaria de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que emite informe.

– Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, que emite informe.

– Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que emite informe.

– Subdirección General del Sector Ferroviario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que emite informe.

– Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que emite informe.

– Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental.

– Confederación Hidrográfica del Ebro.

– Dirección General de Sector Ferroviario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

– Agencia de Protección Civil, que emite informe.

– Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.

– Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que emite informe.

– Dirección General de Transportes y Logística de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que emite informe.

– Consejería de Economía y Hacienda, que emite informe.

– Dirección General de Industria de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que emite informe.

– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, que emite informe.

– Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Palencia, que emite informe.

– Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

– Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

– Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

– Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

– Diputación Provincial de Palencia, que emite informe.

– Diputación Provincial de León.

– Diputación Provincial de Valladolid.

– Diputación Provincial de Burgos.

– Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que emite informe.

– Ecologistas en Acción de Palencia.

Todos los informes emitidos se han tenido en cuenta en la formulación de la presente declaración ambiental estratégica, destacando los siguientes:

La Confederación Hidrográfica del Duero indica que, el ámbito de este instrumento de planeamiento se encuentra en la cuenca hidrográfica del Duero. Los principales cursos fluviales que drenan la provincia son río Pisuerga y el Carrión, señalando que el dominio público hidráulico existente en la provincia de Palencia y su zona de servidumbre debe estar clasificado por las Normas Urbanísticas Provinciales como Suelo Rústico con Protección Natural, indicando al final de su informe una serie de obligaciones en materia de vertidos.

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, indica una serie de aspectos de su competencia, señala varios Bienes de Interés Cultural, entre ellos el Camino de Santiago, e indica que cualquier actuación prevista que pudiera afectar o repercutir en su entorno de protección debe ser comunicada a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales.

La Unidad de Carreteras en Palencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indica una serie de aclaraciones a subsanar en la documentación emitida.

El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Palencia indica una serie de condiciones técnicas en su informe.

La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un primer informe indica que se debe incorporar entre los planos normativos de las Normas Territoriales los planos de las Servidumbres Aeronáuticas del Radar, centro de emisores y centro de receptores de Amusco (Palencia), del VOR y DME de Tabanera de Cerrato (Palencia), y de las instalaciones radioeléctricas para la navegación aérea presentes. En un segundo informe favorable, se consideró subsanado al haberse incorporado dichos planos a la documentación.

La Subdirección General del Sector Ferroviario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en un primer informe indica una serie de deficiencias detectadas en la documentación, en un segundo informe se consideran subsanadas dichas deficiencias.

El Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establece criterios técnicos acordes a la normativa.

La Secretaria de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales Y Seguridad Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública emite informe favorable indicando normativa sectorial de aplicación.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias establece los riesgos/peligrosidades a los que se encuentran afectados los municipios de la provincia de Palencia. Estableciendo la clasificación en función de riesgo de inundaciones, riesgo de incendios forestales, riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite un primer informe desfavorable debido a que desde la publicación de la nueva Ley de Patrimonio Cultural es necesario revisar el documento de las Normas Urbanísticas Territoriales para adaptarlo a la misma. En un segundo informe, de acuerdo con la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se considera que la documentación presentada es completa y se han subsanado las deficiencias detectadas y recogidas en el informe anterior.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que se constata la presencia de los siguientes espacios Red Natura 2000: ZEC «Lagunas del Canal de Castilla» (ES0000205), ZEC «Montes del Cerrato» (ES4140053), ZEC «Montes Torozos y Páramos de Torquemada – Astudillo» (ES4140129), ZEC «Riberas del Río Arlanza y afluentes» (ES4120071), ZEC «Riberas del Río Carrión y afluentes» (ES4140077), ZEC «Riberas del Río Pisuerga y afluentes» (ES4140082), ZEPA «Camino de Santiago» (ES0000201), ZEPA «La Nava – Campos Norte» (ES4140036), ZEPA «La Nava – Campos Sur» (ES0000216) y ZEPA «Lagunas del Canal de Castilla» (ES0000205). Una vez analizadas las actuaciones, se considera que no causarán perjuicio a la integridad de dichos espacios protegidos Red Natura 2000.

Respecto a planes de especies protegidas, el ámbito de actuación de las Normas Urbanísticas Territoriales tiene coincidencia con el plan de recuperación del oso pardo, el plan de conservación del águila perdicera: Sierra de tesla – Valdivieso y proximidad con la Zona de Especial Protección dentro del Plan de recuperación del urogallo cantábrico. Valorándose positivamente la categoría propuesta para garantizar su adecuada conservación.

En cuanto a Zonas húmedas de interés especial se han identificado 18 Zonas Húmedas de Interés, indicando que «La Charca de los Corrales» su Zona Periférica de Protección aparece parcialmente cartografiada. Se considera que el instrumento de planeamiento urbanístico no afectará a la conservación de estas zonas.

Respecto a Hábitats de Interés Comunitario (HIC), se han inventariado 27 hábitats de los cuales 7 son prioritarios, la mayoría han sido incluidos en categorías de suelo rústico con protección natural. Sin embargo, se han detectado otros hábitats situados en suelo rústico común, donde podrían existir afecciones. En estos casos, deberán analizarse las posibles repercusiones a los citados HIC durante los procesos de autorizaciones de la actividad promovida en esta categoría de suelo.

Cabe destacar, en cuanto a Fauna objeto de protección, diversas especies que están incluidas en los Anexos II, V y VI de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como como en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). Pudiendo verse comprometidas las poblaciones a causa de futuros proyectos que pudieran establecerse en base a la categorización del suelo, no obstante, se considera que las Normas Urbanísticas Territoriales no supondrán afecciones significativas a dichas especies.

En cuanto a flora protegida, se ha constatado la presencia en el ámbito de actuación de taxones incluidos en los anexos I, II y III del artículo 4, punto 3, del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, remarcando el Estudio Ambiental Estratégico que los planes o proyectos que pudieran coincidir territorialmente con alguno de los taxones, incluye condiciones específicas para garantizar que la implantación de las actividades autorizables resulte compatible con la conservación de las especies. Por ello, se considera que el plan no afectará a la presencia o conservación de dichas especies o poblaciones.

Por último, se constata ausencia de coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con Espacios naturales protegidos, Árboles notables, Montes protectores, Zonas naturales de esparcimiento y otras figuras de protección.

La Dirección General de Transportes y Logística de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital emite un primer informe indicando una serie de observaciones respecto al documento de normativa urbanística, en su segundo informe indica que se debe de añadir a la documentación el protocolo firmado por la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato la puesta en marcha del Plan Regional de Ámbito Territorial para la ejecución del polígono «La Gijona».

La Dirección General de Industria de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, emite informe favorablemente a las Normas Urbanísticas Territoriales de Ámbito Provincial de Palencia.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, informa favorablemente al contenido de la Memoria vinculante y Estudio Ambiental Estratégico y desfavorablemente el contenido del artículo 6.3.3 sobre actividades extractivas debido a que establece una serie de obligaciones y procedimientos que aumentarían la carga administrativa, y que ya cuentan con amparo y regulación de específica.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en su informe hace una serie de aclaraciones respecto a las categorías del suelo, a su vez añade una serie de observaciones para que se incluyan en las Normas Urbanísticas Territoriales.

La Diputación de Palencia indica una serie de referencias que considera innecesarias o cuya regulación ofrece dudas en su aplicación y una serie de indicaciones en cuanto a contenido normativo.

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en un primer informe indica que en el catálogo de elementos protegidos incorporado al documento de información pública se imponen unas restricciones que podrían dificultar o limitar en el futuro la realización de las obras necesarias para su adecuación a otros posibles usos compatibles, considerándose que dichos elementos se deberían excluir del mismo. En un segundo informe se subsana dicha consideración y se emite informe favorable.

Recepción del expediente. Con fecha 15 de agosto de 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Política Ambiental, procedente del Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente de evaluación ambiental estratégica ordinaria para proceder a la formulación de la declaración ambiental estratégica.

B. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo de Normas Urbanísticas Territoriales de la provincia de Palencia, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración.

1. *Determinaciones.*– Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que quedan sujetas las Normas Urbanísticas Territoriales de la provincia de Palencia, son las siguientes, además de aquellas contempladas en el apartado 7 del estudio ambiental estratégico, en lo que no contradigan a las presentes:

a) Documento evaluado. La presente declaración ambiental estratégica corresponde a las Normas Urbanísticas Territoriales de la provincia de Palencia y su estudio ambiental estratégico.

   La evaluación ambiental estratégica no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se puedan derivar de las presentes NUT, tal y como establece el artículo 13.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

b) Actuaciones preoperacionales. De acuerdo al informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes los siguientes Bienes de Interés Cultural deben aparecer en el catálogo de protección del Plan Territorial: Museo de Palencia, Archivo histórico de Palencia y la Biblioteca Pública del Estado en Palencia.

   Se debe incorporar la ZHC-PA-25 «La Charca de los Corrales» en el catálogo de humedales de las NUT-PA, incluso si no se encuentra completamente dentro del ámbito territorial del instrumento de planeamiento, puesto que su protección viene determinada por normativa sectorial autonómica.

   Se debe actualizar las delimitaciones poligonales tanto de las zonas húmedas como de sus zonas periféricas de protección, ya que las actuales no se ajustan a la realidad territorial ni a la cartografía oficial vigente, según la cartografía existente.

c) Protección infraestructuras. En el caso de uso de suelos incluidos en el Inventario de Bienes Inmuebles de ADIF en alguna actuación urbanística será necesario que previamente a la aprobación de los instrumentos de ejecución de planeamiento, se comunique al ADIF la estructura de la propiedad de los terrenos que comprende la actuación urbanística, aportando la documentación necesaria para su identificación, tanto gráfica como escrita, con objeto de cuantificar de una forma clara, exacta e inequívoca los terrenos afectados por la actuación urbanística, de acuerdo con el artículo 189 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Para las posibles afecciones en suelos patrimoniales que no pertenecen a la red ferroviaria de interés general (RFIG), el titular de la instalación deberá acordar un contrato de servidumbre con ADIF.

Los interesados que pretendan ejecutar en la zona de dominio público y de protección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales u otras actividades que hayan de atravesar la vía, o que impliquen alguna servidumbre o limitación sobre el ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias, deberán obtener previamente la preceptiva autorización de ADIF.

d) Protección natural y Biodiversidad. Tras estudiar el ámbito territorial de las actuaciones previstas, éstas han sido analizadas y valoradas, comprobándose que presenta coincidencia con diversos territorios pertenecientes a la Red Natura 2000.

e) Patrimonio histórico y cultural. Si en el procedimiento de tramitación de las normas apareciesen nuevos elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, será necesario solicitar una nueva consulta a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para que se pueda pronunciar sobre la situación sobrevenida. Sin perjuicio del régimen de informes y autorizaciones cuya emisión corresponda a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de patrimonio cultural.

f) Riesgos. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

g) Medio hídrico y protección del dominio público hidráulico. Para el otorgamiento de la correspondiente autorización administrativa para llevar a cabo cualquier actuación que comporte necesidad de recursos hídricos, la obtención de la correspondiente concesión administrativa del Organismo de cuenca, cumpliendo con la normativa vigente en materia de aguas y de dominio público hidráulico. Recuerda que para la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces se precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca.

h) Protección de aguas. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa del Organismo de Cuenca. Por lo tanto, para los vertidos que se vayan a realizar fuera de las redes de saneamiento municipales y, en consecuencia, realizados a elementos del Dominio Público Hidráulico, se deberá contar con un sistema de depuración y se deberá obtener con carácter previo la correspondiente autorización de vertido.

Todos los ayuntamientos, en caso de no disponer de ella, deberán elaborar y aprobar una Ordenanza Municipal de Vertidos para una correcta regulación y control de los vertidos de origen industrial que se realicen a la red de saneamiento municipal.

2. *Programa de Vigilancia Ambiental.*– Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio ambiental estratégico, de forma que recoja las medidas protectoras incluidas en esta declaración ambiental estratégica.

3. *Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.*– Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que adopte o apruebe el plan a que se refiere esta declaración deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte o apruebe el plan, la documentación establecida en el citado artículo 26.

4. *Vigencia de la declaración ambiental estratégica.*– Esta declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de dos años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de adopción o aprobación del plan o programa. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

5. *Modificaciones.*– De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, las condiciones recogidas en esta declaración ambiental estratégica podrán modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección de la misma, incluidas las que puedan surgir durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en su caso, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración.

CV: BOCYL-D-03112026-212-14